宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（第6回・第3〜4回の復習）

第 1 部：問題編　／　最新法令準拠

問 1　建物の賃貸借及び敷金に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸した場合には、その転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときであっても、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。

イ．賃貸借が終了した場合、賃借人の家屋明渡債務は、特別の約定のない限り、賃貸人の敷金返還債務に先立って履行すべきものであり、両債務は同時履行の関係に立たない。

ウ．賃貸人の承諾を得た転貸借がされている場合において、賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには、あらかじめ転借人に通知をして賃料の代払の機会を与えなければならない。

エ．賃借人は、賃貸借の存続中、賃貸人に対し、敷金をその未払賃料の弁済に充てるよう請求することができる。

問 2　意思表示並びに条件及び期限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．表意者が真意でないことを知ってした意思表示が、相手方がその真意を知っていたために無効となる場合、その無効は、善意でかつ過失がない第三者に限り対抗することができない。

イ．条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

ウ．錯誤による意思表示の取消しは、錯誤の事実について善意の第三者に対しては、その第三者に過失があるときであっても、対抗することができない。

エ．停止条件付法律行為において、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

問 3　代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．代理権を有しない者が他人の代理人として契約をした場合において、相手方がその者に代理権がないことを過失によって知らなかったときであっても、その者が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は、その者に対し、履行又は損害賠償の請求をすることができる。

イ．未成年者が任意代理人として本人のために締結した売買契約は、本人が、代理人の行為能力の制限を理由として取り消すことができる。

ウ．代理権を有しない者が他人の代理人として契約をした場合、その者が行為能力の制限を受けていたときであっても、その者は、相手方に対し、無権代理人としての履行又は損害賠償の責任を負う。

エ．代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が契約の時において代理権を有しないことを知っていたときであっても、相手方が取り消すことができる。

問 4　時効に関する次の a〜d の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 10年間の占有による所有権の取得時効は、占有者が占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、その後に悪意となっても、成立し得る。

b. 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が時効により消滅すれば自己の配当額が増加するから、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

c. 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、原則として、その合意があった時から1年を経過した時までの間は、時効は完成しない。

d. 確定判決によって確定した権利については、もとの権利の時効期間が10年より短いものであっても、確定判決によって時効期間が延長されることはない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 5　地役権及び占有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．地役権は、要役地から分離して譲り渡すことができる。

イ．占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、その承継人が侵奪の事実を知らなかったときであっても、提起することができる。

ウ．土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

エ．占有回収の訴えは、占有を奪われた時から3年以内に提起しなければならない。

問 6　担保物権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅地に抵当権が設定された場合、その抵当権の効力は、抵当権設定当時に当該宅地に備え付けられていた石灯籠などの従物にも及ぶ。
b. 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができるが、設定行為に別段の定めがない限り、その債権の利息を請求することができない。
c. 土地に抵当権が設定された後に、その土地に建物が築造され、抵当権者が土地とともに建物を競売した場合、抵当権者は、建物の代価についても優先して弁済を受けることができる。
d. 留置権者が留置物の占有を失い、その後も占有を回復しなかった場合であっても、留置権は消滅しない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 7　債務不履行による解除並びに債権者代位権及び詐害行為取消権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 債務の全部の履行が不能である場合、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
b. 債権者が被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、債権者は、相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
c. 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、債権者は、契約を解除することができる。
d. 詐害行為取消請求に係る訴えは、行為の時から20年を経過したときは、提起することができない。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 8　売買及び贈与に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．不動産の売主が買戻しの特約をした場合において、買戻しの期間を定めなかったときは、売主は、10年以内に買戻しをしなければならない。
イ．書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができ、既に目的物の引渡しが終わっていても、解除をすることができる。
ウ．他人の権利を目的とする売買契約は、売主がその権利を取得して買主に移転することができない場合には、その締結の時に遡って無効となる。
エ．負担付贈与については、贈与に関する規定のほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される。

問 9　弁済及び不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であれば、過失があったとしても、その効力を有する。
イ．土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者がその損害を賠償しなければならない。
ウ．物上保証人が債務者のために弁済をした場合、物上保証人は、債権者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない。
エ．胎児は、不法行為に基づく損害賠償の請求権については、生まれた後でなければ権利能力を有しないから、出生前に父が不法行為により死亡した場合、その子は加害者に対して自己の損害の賠償を請求することができない。

問 10　相続及び遺留分に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 被相続人の子が相続人の欠格事由に該当して相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
b. 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
c. 遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
d. 直系尊属のみが相続人である場合、遺留分を算定するための財産の価額に乗ずる遺留分の割合は、2分の1である。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 11　借地借家法に規定する借地権に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後 30 年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

イ．存続期間を 50 年以上として借地権を設定する場合において、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨等の特約は、公正証書によってしなければならない。

ウ．一定の期間地代を増額しない旨の特約は、借地権者に不利なものとして無効である。

エ．契約の更新の後に借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

問 12　建物の賃貸借に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借の終了時に時価で買い取るべきことを請求することができない旨の特約は、無効である。

イ．居住の用に供する建物の賃借人が死亡した場合において、相続人がいるときであっても、その建物において賃借人と事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、相続人に優先して賃借人の権利義務を承継する。

ウ．定期建物賃貸借をしようとするときに建物の賃貸人が賃借人に交付する、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面は、賃貸借契約書と兼ねることができる。

エ．法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録によって、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

問 13　建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の a～d の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

b．各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

c．規約により共用部分とされた附属の建物は、その旨の登記をしなくても、これをもって第三者に対抗することができる。

d．一部共用部分は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者全員の共有に属する。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 14　不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。

イ．区分建物でない建物について、表題部所有者から当該建物を買い受けた者は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することができる。

ウ．区分建物の表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と別々にすることができる。

エ．権利に関する登記は、登記義務者に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記であれば、登記権利者が単独で申請することができる。

問 15　都市計画法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

イ．地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所等を都道府県知事に届け出なければならない。

ウ．市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

エ．土地の所有者等は、一定規模以上の一団の土地の区域について、当該区域内の土地所有者等の 3 分の 2 以上の同意を得て、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。

問 16　都市計画法に規定する開発許可に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

a. 準都市計画区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う2,800㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

b. 都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。

c. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間であっても、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築することができる。

d. 開発許可を受けた者は、開発許可の申請書に記載した事項を変更しようとする場合、その変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 17　次のような敷地（第一種中高層住居専用地域内の部分250㎡、商業地域内の部分150㎡、合計400㎡）に建築物を建築する場合、建築基準法の規定によれば、当該建築物の延べ面積の最高限度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（条件）敷地は幅員8mの道路のみに接している。都市計画において定められた容積率は、第一種中高層住居専用地域が10分の20、商業地域が10分の60である。前面道路の幅員に乗ずる数値は、第一種中高層住居専用地域が10分の4、商業地域が10分の6とし、特定行政庁の指定等はなく、他の制限は考慮しないものとする。

ア．延べ面積の最高限度は、1,400㎡である。
イ．延べ面積の最高限度は、1,920㎡である。
ウ．延べ面積の最高限度は、1,220㎡である。
エ．延べ面積の最高限度は、1,520㎡である。

問 18　建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、令和7年4月1日施行の改正後の法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

b. 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

c. 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び知事指定区域のいずれにも属しない区域内において、木造2階建て、延べ面積120㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

d. 建築物の敷地が自動車のみの交通の用に供する道路にのみ2m以上接している場合であっても、建築物の敷地の接道義務を満たす。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 19　宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

ア．宅地造成等工事規制区域内において、農地において行う盛土であって、高さが1.5mの崖を生ずるものに関する工事を行おうとする工事主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

イ．宅地造成等工事規制区域内において、宅地において行う切土であって、高さが1.8mの崖を生ずるもの（切土をする土地の面積450㎡）に関する工事を行おうとする工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ウ．都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地についても、一定の要件を満たす一団の造成宅地の区域を、造成宅地防災区域として指定することができる。

エ．宅地造成等工事規制区域は、国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する。

問 20　土地区画整理法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について使用収益をすることができないだけでなく、従前の宅地を売却することもできない。

イ．宅地について所有権又は借地権を有する者は、数人共同して土地区画整理事業を施行することはできるが、1人で施行することはできない。

ウ．換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。

エ．換地計画において換地を定める場合においては、換地は、従前の宅地と地積が同一でなければならない。

問 21　農地法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．採草放牧地を農地にする目的で取得する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

b．建設業者が、道路工事の資材置場として使用するため、農地を6か月間だけ一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

c．法第5条第1項の許可を受けなければならない農地の売買契約を、その許可を受けずに締結した場合であっても、その売買契約は当事者間においては有効である。

d．登記簿上の地目が山林である土地は、現に耕作の目的に供されていても、法に規定する農地に当たらない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 22　国土利用計画法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．都道府県知事は、法第23条の届出（事後届出）があった場合において、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告するときは、原則として、その届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない。

b．Aが、市街化区域内に所在する乙市所有の2,500㎡の土地を乙市から買い受ける契約を締結した場合、Aは、事後届出をする必要はない。

c．注視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、法第27条の4の届出をした場合、その届出をした日から起算して3週間を経過する日までの間は、原則として、その契約を締結してはならない。

d．市街化区域内に所在するBの所有する3,000㎡の一団の土地を、CとDがそれぞれ1,500㎡ずつ買い受ける売買契約を締結した場合、C及びDは、それぞれ事後届出をしなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 23　登録免許税及び印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、法人が新築して自己の社宅とした家屋についても、一定の要件を満たせば適用を受けることができる。

イ．住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、売買又は競落により取得した住宅用家屋について適用され、贈与により取得した住宅用家屋については適用されない。

ウ．当初の売買契約書に記載された契約金額2,000万円を2,500万円に増額する旨を記載した変更契約書の印紙税の記載金額は、2,500万円である。

エ．個人が自己の居住の用に供していた土地を売却し、その代金を受け取った際に作成する受取書には、印紙税が課される。

問 24　不動産取得税及び固定資産税に関する次の記述のうち、令和8年4月1日以後に不動産を取得した場合を前提として、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．売買により家屋を取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円であるときは、不動産取得税が課される。

イ．不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されず、贈与により不動産を取得した場合にも課されない。

ウ．質権の目的である土地については、その土地の所有者が固定資産税の納税義務者となり、質権者が納税義務者となることはない。

エ．固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

問 25　不動産の鑑定評価及び地価公示法に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準及び地価公示法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格を、限定価格という。

イ．標準地は、国土交通大臣が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において選定する。

ウ．公共事業の用に供する土地の取得価格を算定する場合には、公示価格を参考にすれば足り、公示価格を規準とする必要はない。

エ．不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成される。

問 26　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．A 社が、マンションを建設して分譲する事業の用地とするため、不特定多数の土地所有者から反復継続して宅地を買い受ける場合、A 社は免許を受けなければならない。

b．免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。

c．B 社が、他人から一括して借り上げたマンションの各室を、自ら転貸人として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、B 社は免許を受けなければならない。

d．宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了したときは、速やかに、免許証を免許権者に返納しなければならない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 27　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A 社の政令で定める使用人 B が、刑法第 247 条（背任）の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない。

イ．C が、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、C は、その届出の日から 3 年を経過すれば、免許を受けることができる。

ウ．D が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった場合、D は、暴力団員でなくなった日から 3 年を経過すれば、免許を受けることができる。

エ．E が拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた場合、E は、その執行猶予期間中であっても、刑の執行を受けていないから、免許を受けることができる。

問 28　宅地建物取引業者の免許換え、届出及び免許の効力に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者である A 社の役員の住所に変更があった場合、A 社は、その変更の日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

イ．甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 B が、甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合、B は、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。

ウ．宅地建物取引業者である C 社が合併により消滅した場合、合併後存続する D 社は、C 社の免許を承継し、C 社の免許に基づいて宅地建物取引業を営むことができる。

エ．個人である宅地建物取引業者 E が死亡した場合、E の相続人は、E が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限らず、新たに宅地の売買契約を締結することもできる。

問 29　宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

イ．宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から 30 日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

ウ．宅地建物取引士が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとする場合であっても、登録の移転の申請をすることができない。

エ．不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとして登録を消除された者は、その消除の処分の日から 3 年を経過すれば、登録を受けることができる。

問 30　宅地建物取引士及び宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするとき以外は、取引の関係者から請求があったとしても、宅建士証を提示する必要はない。

b. 宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、変更の登録を申請すれば足り、宅建士証の書換え交付を申請する必要はない。

c. 宅地建物取引士資格登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていなくても、重要事項の説明を行うことができる。

d. 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があった場合、移転後の都道府県知事が交付する宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間となる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 31　宅地建物取引業者の事務所等、従業者証明書及び専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲のために設置する案内所であっても、当該案内所において契約の締結や買受けの申込みの受付を行わない場合は、国土交通省令で定める標識を掲げる必要はない。

イ．宅地建物取引業者は、事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

ウ．宅地建物取引業者は、宅地建物取引士である従業者に宅地建物取引士証を携帯させていれば、その者に従業者証明書を携帯させる必要はない。

エ．宅地建物取引業者の事務所において宅地建物取引業に従事する者が16人である場合、当該事務所には、成年者である専任の宅地建物取引士を4人以上置かなければならない。

問 32　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが本店と2つの支店を設けて事業を開始しようとする場合、Aは、本店の最寄りの供託所に、額面金額1,000万円の国債証券、額面金額1,000万円の地方債証券及び金銭100万円を供託すれば、営業保証金の額に足りる。

イ．Aが金銭と有価証券を併用して営業保証金を供託している場合において、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、Aは、遅滞なく、従前の供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

ウ．Aが免許を取り消されたことにより営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。

エ．Aから宅地の売買の広告を受託した広告業者は、その広告代金債権について、Aが供託した営業保証金から弁済を受けることができる。

問 33　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く。）には、その社員が社員となる前に取引をした者も含まれ、これらの者は弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

b. 保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

c. 保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

d. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、その日から2週間以内に、当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 34　宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AとBが専属専任媒介契約を締結し、Aが当該宅地を指定流通機構に登録した後に売買契約が成立した場合、Aは、登録番号及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知すれば足り、取引価格を通知する必要はない。

イ．AとBが専任媒介契約を締結した場合、Bは、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができない。

ウ．Aは、当該宅地を指定流通機構に登録したときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なくBに引き渡さなければならない。

エ．AとBが一般媒介契約を締結した場合、Aは、契約締結の日から休業日数を除き7日以内に、当該宅地を指定流通機構に登録しなければならない。

問 35　宅地建物取引業者が交付する宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面（以下この問において「34条の2書面」という。）及び同法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．宅地建物取引業者は、34条の2書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

b．区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容を説明しなければならない。

c．区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

d．既存の建物の売買の媒介契約を締結した場合、依頼者に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行わないときであっても、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を34条の2書面に記載しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 36　宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査（実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。）を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

イ．代金の額並びにその支払の時期及び方法を説明しなければならない。

ウ．設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況は、建物の貸借の媒介を行う場合にも説明しなければならず、売買の媒介に限られない。

エ．当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときであっても、その旨を説明する必要はない。

問 37　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担に関する事項を説明しなければならない。

イ．建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の敷地に係る建築基準法の建蔽率及び容積率に関する制限の内容を説明しなければならない。

ウ．宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が都市計画法第53条第1項の許可を要する都市計画施設の区域内にあるときであっても、その制限の概要を説明する必要はない。

エ．宅地の貸借の媒介を行う場合、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

問 38　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者である場合には、重要事項の説明を省略することができるだけでなく、重要事項説明書の交付も省略することができる。

イ．宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならないが、相手方が提示は不要である旨を承諾した場合には、提示を省略することができる。

ウ．宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなければならない。

エ．宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

問 39　宅地建物取引業者Aが、売主B及び買主Cとの間の宅地の売買契約の締結を媒介した場合において、Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．Aは、移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなければならない。

b．Aは、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

c．Aは、B及びCの承諾を得て、37条書面の交付に代えて、宅地建物取引士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法により、37条書面に記載すべき事項を提供することができる。

d．Aは、当該宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を37条書面に記載しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 40　宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．37条書面に記名する宅地建物取引士は、当該取引について同法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。

イ．宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。

ウ．宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合には、37条書面の交付を省略することができる。

エ．宅地建物取引業者は、宅地建物取引士に37条書面へ記名させれば、その交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

問 41　宅地建物取引業者A及びB（ともに消費税課税事業者）は、Aが売主から代理の依頼を、Bが買主から媒介の依頼を受けて、共同して宅地（代金3,000万円）と、その上の建物（代金2,200万円。消費税等相当額を含む。）を一括して売却する売買契約を成立させた。この場合において、Aが売主から、Bが買主から受領することができる報酬の合計額の上限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、1,716,000円である。

イ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、3,432,000円である。

ウ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、3,564,000円である。

エ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、3,120,000円である。

問 42　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）は、貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受け、事務所用建物（1か月の借賃30万円、権利金300万円。権利金は返還されないものとし、いずれも消費税等相当額を含まない。）の賃貸借契約を成立させた。この場合において、AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、308,000円である。

イ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、165,000円である。

ウ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、330,000円である。

エ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、616,000円である。

問 43　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結する場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過していないものとする。

ア．Bが、Aが一団の宅地の分譲のために設置した、土地に定着しないテント張りの案内所で買受けの申込みをした場合、Bは、その申込みの撤回をすることができる。

イ．Bが、自ら申し出て、Bの勤務先で買受けの申込みをし、同所で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約の解除をすることができる。

ウ．Bが、Aが土地に定着する建物内に設けた案内所であって成年者である専任の宅地建物取引士を置くべきもので買受けの申込みをした場合、Bは、その申込みの撤回をすることができる。

エ．Bが喫茶店で買受けの申込みをし、売買契約を締結した後、宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合であっても、Bは、当該契約の解除をすることができる。

問 44　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．建築工事が完了している建物（代金5,000万円）の売買契約において、Aが手付金として600万円を受領する場合、Aは、手付金等の保全措置を講じる必要はない。

イ．AとBとの間で債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定しなかった場合、Aが請求することができる損害賠償の額は、代金の額の10分の2が上限となる。

ウ．AとBとの間で、Bが手付を放棄して契約を解除するときは、手付のほかに違約金を支払わなければならない旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

エ．AとBとの間で、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額の予定と違約金の額を合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをした場合、その定めは、10分の2を超える部分について無効となる。

問 45　宅地建物取引業法に規定する監督処分及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は、その免許を取り消すかどうかを裁量により判断することができる。

イ．都道府県知事は、宅地建物取引士が事務禁止処分事由に該当する場合には、2年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

ウ．住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、損害をてん補するための保険金額が2,000万円以上でなければならない。

エ．免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報等でその事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、その免許を取り消すことができる。